

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1823/2543

พนักงานอัยการจังหวัดพะเยา

โจทก์

นายแสง หาญเสือเหลือง และนางสงบ

โจทก์ร่วม

นายเอนก ไทยศิลป์ กับพวก

จำเลย

++ เรื่อง ความผิดต่อชีวิต ++

++ ทดสอบทำงานในเครื่อง ++

++

++

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา มีผู้พบศพนายอุรินทร์หาญเสือเหลือง ผู้ตายอยู่ในร่องน้ำข้างสะพาน ริมถนนจากบ้านหนองหมุ่ไปบ้านป่าแหม่ใต้ ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

++

++ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่

++ โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบเพื่อให้เห็นสาเหตุว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายเพราะว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน โดยโจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุผู้

ตายแล้วให้ฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นชู้กับจำเลยที่ 1 ผู้ตายจะหย่ากับจำเลยที่ 2 โจทก์ร่วมทั้งสองห้ามปรามไว้เนื่องจากเห็นว่ามีบุตรด้วยกัน ผู้ตายพูดว่าเมื่อไม่หย่าก็จะร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีนางจันทนา เงินวงศ์นัยครูโรงเรียนเดียวกันกับผู้ตายเบิกความเป็นพยานว่า เมื่อประมาณปี 2536 ถึงปี 2537 เคยไปบ้านจำเลยที่ 2 เพื่อจะนำมะม่วงไปให้ พบจำเลยที่ 2 นั่งคลอเคลียพลอดรักอยู่กับจำเลยที่ 1 จึงทำทีออกมาเรียกว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้าง เมื่อเข้าไปใหม่จำเลยทั้งสองจึงแยกจากกันและได้ยินข่าวว่าจำเลยทั้งสองมีเรื่องชู้สาวกัน นายสินธุ ทนันทชัย พยานโจทก์และโจทก์ร่วมอีกปากหนึ่งก็เบิกความว่าทราบข่าวว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน และชาวบ้านพูดกันว่าจำเลยที่ 2 เป็นชู้กับจำเลยที่ 1 พยานหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 นั้น โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายสินธุเบิกความว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2537 มีการแข่งขันฟุตบอลที่โรงเรียนชุมชนบ้านม่วง หลังจากเสร็จการแข่งขันแล้วเวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา ได้มีการร่วมวงดื่มสุรากันข้างสนามฟุตบอลโดยมีผู้ตายร่วมด้วย เวลาประมาณ 18 นาฬิกา จำเลยที่ 1 มาร่วมดื่มสุราด้วย จากนั้นอีกประมาณ 1 ชั่วโมง คนที่ร่วมวงได้ขอตัวกลับคงเหลือแต่นายสินธุกับผู้ตายและจำเลยที่ 1 อีกประมาณ 15 นาทีทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับ นายสินธุเดินมาเอารถจักรยานยนต์ของตนเองผู้ตายกับจำเลยที่ 1 เดินคู่กันไปเอารถยนต์ของผู้ตายซึ่งจอดอยู่ที่โรงอาหารเมื่อนายสินธุขับรถผ่านผู้ตายตะโกนถามว่า จะไปต่อบนดอยซึ่งหมายถึงบ้านของจำเลยที่ 1 หรือไม่ นายสินธุตอบว่าขอติดดูก่อน แล้วนายสินธุขับรถมาที่ประตูหน้าโรงเรียน แวะบ้านนายฮวดที่หน้าโรงเรียน ระหว่างนั้นเห็นรถผู้ตายออกมา แต่ไม่ได้สังเกตว่าใครเป็นคนขับรถของผู้ตายเลี้ยวขึ้นไปจอดทางขึ้นบ้านจำเลยที่ 1 ห่างจากที่นายสินธุยืนอยู่ประมาณ 80 เมตร ขณะนั้นเวลาประมาณ 19.30 นาฬิกา นายสินธุคุยกับนายฮวดต่ออีกประมาณ 10 นาที จึงกลับบ้าน ขณะนั้นรถของผู้ตายยังจอดอยู่ที่เดิม มีนางมาลัย ประสงค์ เบิกความว่า เป็นภริยาของนายธานีประสงค์ ซึ่งเป็นนักการของโรงเรียนชุมชนบ้านม่วง เห็นจำเลยที่ 1 นั่งรถไปกับผู้

ตายเพราะตอนนั้นพยานเข้าไปเก็บของ และมีนายธานีมาเบิกความสนับสนุนว่า เชื่อว่าจำเลยที่ 1 ไปกับผู้ตายเพราะได้ถามจำเลยที่ 1 ว่าจะให้พยานไปส่งหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เอารถมา จำเลยที่ 1 บอกว่า ผู้ตายจะไปส่ง มีนายสวน ชันทะบุตรเบิกความว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 22 นาฬิกาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยทางทิศเหนือของบ้านห่างจากบ้านประมาณ 400 เมตร จำได้ว่าเป็นเสียงของผู้ตาย และมีนายวิน ต้นแก้วเบิกความสนับสนุนว่า มารับจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมที่โรงเรียนชุมชนบ้านมาง พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูในโรงเรียนดังกล่าวในวันที่ 6 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา ขณะนอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนและได้ยินเสียงแว่ว ๆ มาเป็นเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือทางทิศเหนือบริเวณเชิงดอยประมาณ 10 นาทีและเมื่อพบศพผู้ตายแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมมีพยานตำรวจโททักษ์พลเมืองดี เบิกความว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 6 ถึง 7 นาฬิกา ได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจเอกสนิท เหมืองอุ่น ว่า มีรถแฉลบอยู่บริเวณถนนสายบ้านหนองหมู - ป่าแถม และมีศพคนตายนอนอยู่บริเวณร่องน้ำ จึงสั่งให้พนักงานสอบสวนไปที่เกิดเหตุและพยานตำรวจโททักษ์ได้ติดตามไปด้วย จากการตรวจที่เกิดเหตุและประสบการณ์ที่ผ่านมา พยานตำรวจโททักษ์มีความคลางแคลงใจว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุโดยสังเกตบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยเบรคของรถ รถอยู่ในสภาพเกียร์ว่างไม่มีรอยครูดของถนนบริเวณที่ผู้ตายตกลงไประหว่างรถกับศพมีต้นไม้ขึ้นอยู่ไม่มีลักษณะผิดปกติ ต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม 2537 พยานตำรวจโททักษ์พยานตำรวจโทสงวน เขื่อนคำ จำสืบทำรวจกมล วงศ์แพทย์ และนายแก้วเมืองมีทรัพย์ทองทวี ได้ไปตรวจค้นบ้านของจำเลยที่ 1 พบจอบ 1 เล่ม ก้อนหิน 3 ถึง 4 ก้อน และบริเวณไต้ะยาว ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยที่ 1 มีคราบโลหิตติดอยู่ พยานตำรวจโททักษ์สั่งให้จำสืบทำรวจกมลเก็บหลักฐานร่องรอยคราบโลหิตที่พบ และต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2537 พยานตำรวจโทสงวนร้อยตำรวจเอกสนิท และจำสืบทำรวจกมลไปตรวจบ้านจำเลยที่ 1 อีกครั้งที่ห่างห่างจากบ้านจำเลยที่ 1 ประมาณ 50

เมตร พบทางเกว่งเกาอยู่บนหำงมีคราบโลหิตติดอยู่เต็มไปหมดและมีรอยคราบโลหิตใหม่ประมาณ 5 วันติดอยู่บนพื้นหำงไหลหยดลงใต้ถุนหำงด้วย พันตำรวจโททักษิณได้ส่งคราบโลหิตทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังส่งศพผู้ตายไปให้แพทย์ตรวจโดยละเอียดอีกครั้งนายแพทย์สมศักดิ์ วงไวเวช เบิกความว่า พยานจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2529 ได้รับบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ จากแพทยสภาเมื่อปี 2534 และรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน้าที่ชั้นสูตรพลิกศพและตรวจวัตถุพยานในคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีนี้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2537 พยานได้รับถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของเป็นคราบลักษณะเป็นผงหยาบคล้ายคราบโลหิตจำนวน 2 ถุง จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะม่วน จังหวัดยะลาตามหนังสือนำส่งแจ้งว่าพบกองโลหิตอยู่ที่พื้นดินห่างจากศพผู้ตายประมาณ 1 เมตร ขอทราบว่ำโลหิตแห่งที่ส่งมาตรวจเป็นหมู่โลหิตของผู้ตายหรือไม่ผลการตรวจเป็นคราบโลหิตมนุษย์หมู่บี ซึ่งเป็นโลหิตหมู่เดียวกับผู้ตายวันที่ 12 ธันวาคม 2537 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอยะม่วนได้ส่งศพผู้ตายมาตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายและรายละเอียดต่าง ๆ จากการตรวจศพปรากฏว่ำสภาพศพเน่า ผ่านการฉีดฟอร์มาลินมาแล้วพบบาดแผลถลอกบริเวณคาง บาดแผลฟกช้ำที่เข้าซ้าย บาดแผลฟกช้ำที่บริเวณกลางทรวงอก บาดแผลฟกช้ำที่ศีรษะบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะด้านขวา ยาว 2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร อีกสองแผลยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ตามลำดับอยู่เหนือใบหูขวามีลักษณะเป็นกลุ่มชิดกันยังพบบาดแผลใต้แผลฉีกขาดจนกะโหลกศีรษะมีลักษณะยุบ วัดความกว้างยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตร สันนิษฐานว่ำ ลักษณะบาดแผลทั้งหมดเกิดจากกระแทบของแข็งไม่มีคมและบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาน่าจะถูกของแข็งไม่มีคมแต่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมบาดแผลที่ตรวจพบไม่เป็นสาเหตุให้

ตายทันที แต่การตายน่าจะเกิดจากการจมน้ำตาย เนื่องจากตรวจพบน้ำปนเมือกในทางเดินหายใจ ซึ่งน้ำเข้าไปในทางเดินหายใจมากจะทำให้ขาดอากาศหายใจ

บาดแผลที่ศพไม่น่าเกิดจากเหตุที่รถจักรยานยนต์ล้ม เนื่องจากบาดแผลบริเวณกลางทรวงอกซ้ายและกระดูกส่วนดังกล่าวไม่มีการแตกหัก หากเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกันหรือรถล้ม บาดแผลที่เกิดบริเวณทรวงอกส่วนใหญ่จะพบว่าอวัยวะบริเวณใต้ตำแหน่งนั้นจะได้รับอันตรายร่วมด้วย แต่ศพของผู้ตายไม่มี และบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาเป็นบาดแผลฉีกขาดมี 4 แผล อยู่ติดบริเวณกลุ่มเดียวกัน สันนิษฐานว่า บาดแผลทั้ง 4 แผล น่าจะเกิดจากการกระทำหลายครั้ง และต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2537 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขียงม่วนส่งวัตถุพยานมีจอบพร้อมด้าม จำนวน 1 เล่ม ก้อนหิน 2 ก้อน เศษไม้ 4 ชิ้น แผ่นไม้ 1 แผ่น และกางเกงขายาว 1 ตัวมาให้ตรวจหาคราบโลหิต และหมูโลหิตที่ติดกับของกลางดังกล่าวผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุทุกชิ้นติดคราบโลหิตมนุษย์หมูปี้ โดยเฉพาะจอบพบคราบโลหิตที่หัวจอบ และนายสินธุ์ยังเบิกความด้วยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2537 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา พยานได้มาที่โรงเรียนชุมชนบ้านมาง ขณะที่กำลังเดินไปที่รถพบบำเลยที่ 1 กำลังจะขับรถออกจากโรงเรียน จำเลยที่ 1 ได้เรียกพยานให้ไปหาเย็นกระดาดให้ 1 แผ่นบอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนถามให้ตอบตามข้อความในกระดาดซึ่งมีข้อความว่าออกจากโรงเรียน 2 ทุ่มกว่า อยู่กัน 2 คน กับผู้ตาย คุกกันเรื่องกีฬา ไม่ได้ทะเลาะกัน

++

++ เห็นว่า โจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้ตาย คงมีแต่พยานแวดล้อมเริ่มตั้งแต่นำเสนอว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน ในวันเกิดเหตุมีผู้พบเห็นจำเลยที่ 1 นั่งรถยนต์ไปกับผู้ตายในเส้นทางไปบ้านจำเลยที่ 1 ตกกลางคืน มีเสียงผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือมาจากทางบ้านจำเลยที่ 1 พนักงานสอบสวนได้

ตรวจพบวัตถุพยานมีจอบพร้อมด้ามจำนวน 1 เล่ม ก้อนหิน 2 ก้อน เศษไม้ 4 ชิ้น แผ่นไม้ 1 แผ่น และกางเกงขายาว 1 ตัว ในบริเวณบ้านของจำเลยที่ 1 วัตถุพยานทุกชิ้นมีคราบโลหิตหมู่บี ซึ่งเป็นหมู่โลหิตเดียวกับผู้ตาย โดยเฉพาะจอบพบคราบโลหิตที่หัวจอบ หลังจากเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เขียนข้อความในกระดาษสั่งให้นายสินธุ์ให้การต่อพนักงานสอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าผู้ตายไม่ได้ไปกับจำเลยที่ 1 เป็นลักษณะป้องกันตัว นอกจากนี้พนักงานสอบสวนผู้ไปตรวจที่พบศพและแพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพต่างก็ไม่เชื่อว่าผู้ตายจะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเพราะขัดต่อหลักฐานในที่พบศพและลักษณะของบาดแผล

++ พยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีเชื่อได้ว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ 1 นั่งรถยนต์ของผู้ตายที่บ้านจำเลยที่ 1 ผู้ตายถูกทำร้ายจากบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วถูกนำมาทิ้งไว้ในร่องน้ำจนถึงแก่ความตายเพื่อเป็นการอำพรางคดี

++ จึงเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำร้ายผู้ตายและจากบาดแผลของผู้ตายที่ถูกตีอย่างแรงจนกะโหลกศีรษะยุบแสดงว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตายแม้ว่าผู้ตายจะไม่ถึงแก่ความตายในทันที แต่การที่ผู้ตายจมน้ำตายก็เป็นผลโดยตรงและต่อเนื่องจากการทำร้าย จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น

++ แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอาจเกิดขึ้นในทันทีเพราะจำเลยที่ 1 และผู้ตายดื่มสุรากันแล้วพากันไปบ้านของจำเลยที่ 1 อาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้ตายก็มีแต่เพียงจอบเท่านั้น หากจำเลยที่ 1 วางแผนจะฆ่าผู้ตายมาก่อนน่าจะต้องใช้อาวุธที่ดีกว่านี้ ดังนั้นจะฟังว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ถนัดนัก จำเลยที่ 1 อาจคิดฆ่าผู้ตายในขณะที่พูดคุยกันที่บ้านของจำเลยที่ 1 ในตอนหลังก็เป็นได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ++

++ สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังในเบื้องต้นได้ว่าเป็นชู้กับจำเลยที่ 1 ก่อนเกิดเหตุจะเคยไปขอซื้อยาสลับจากโรงพยาบาลให้จำเลยที่ 1 แต่ก็ซื้อไม่ได้ หลังจากเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ 2 ได้แนะนำนายสินธุ์ให้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าในวันเกิดเหตุมีนายสินธุ์อยู่กับผู้ตายสองคนเท่านั้น และแยกกับผู้ตายบริเวณสะพานน้ำพี๋ คุยกับผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องกีฬาไม่ได้ดื่มสุรา อันเป็นลักษณะช่วยเหลือกันตัวจำเลยที่ 1 ให้ออกไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยไม่มีเหตุผลเป็นพิรุณเหมือนหนึ่งตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยเท่านั้น เพราะไม่ปรากฏว่ามีพยานผู้ใดรู้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ไปที่บ้านของจำเลยที่ 1 ในวันเกิดเหตุ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตาย

++ พยานโจทก์และโจทก์ร่วมยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดด้วยหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยที่ 2 ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ++

---

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลากลางคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองมีเจตนาฆ่านายอุรินทร์ หาญเสือเหลือง ผู้ตาย ซึ่งเป็นสามีจำเลยที่ ๒ โดยร่วมกันลวงผู้ตายให้ไปที่บ้านจำเลยที่ ๑ แล้วจำเลยที่ ๑ ใช้จอบเป็นอาวุธตีศีรษะและร่างกายผู้ตายหลายครั้ง จากนั้นร่วมกันนำผู้ตายซึ่งขณะนั้นยังไม่ถึงแก่ความตายไปทิ้งให้นอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองร่องชีนาเพื่ออำพรางว่าเป็นอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายสมเจตนาของจำเลยทั้งสองโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุเกิดที่ตำบลบ้านม่วง อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา

เจ้าพนักงานยึดจอบพร้อมด้าม ๑ เล่ม ที่จำเลยทั้งสองใช้กระทำผิดเป็นของกลาง ขอ  
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙, ๘๓, ๓๓ ริบจอบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายแสง และนางสงบ หาญเสือเหลืองบิดาและมารดาของ  
นายอุรินทร์ หาญเสือเหลือง ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น  
อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ประกอบมาตรา ๘๓ลงโทษประหารชีวิต

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ จำคุกตลอดชีวิต ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ริบจอบของกลาง

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วม  
นำสืบว่า จำเลยที่ ๑ รับราชการเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าม่าน มีสวนและบ้าน  
พักอยู่เชิงดอยห่างจากโรงเรียนชุมชนบ้านมางประมาณ ๑๐๐ เมตร ผู้ตายเป็นครู  
สอนวิชาพลอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านมางผู้ตายเป็นสามีจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นครูอยู่  
โรงเรียนบ้านปงสนุก จำเลยทั้งสองมีความสนิทสนมกัน ก่อนเกิดเหตุประมาณ ๑  
เดือน ผู้ตายเล่าเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวของจำเลยทั้งสองให้โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่ง  
เป็นบิดามารดาฟังและจะร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ วันที่ ๖ ธันวาคม  
๒๕๓๗ มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่โรงเรียนชุมชนบ้านมาง นายสินธุ ทนันทชัย ครู



โรงเรียนบ้านป่าแดงร่วมเป็นกรรมการเสร็จการแข่งขันเวลาประมาณ ๑๗ นาฬิกา นายสินธุ์กับผู้ตายและผู้อื่นรวมประมาณ ๑๐ คน ร่วมดื่มสุรากันที่ข้างสนามฟุตบอล ภายในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านมาง จำเลยที่ ๑ เข้าร่วมวงด้วย เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา ทุกคนแยกย้ายกันกลับผู้ตายขับรถยนต์กระบะโดยมีจำเลยที่ ๑ นั่งด้วยไปยังบ้านจำเลยที่ ๑ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา มีผู้ได้ยินเสียงผู้ตายเป็นร้องขอความช่วยเหลือมาจากบริเวณบ้านจำเลยที่ ๑ รุ่งเช้าเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา มีผู้พบศพผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำข้างถนนสายบ้านหนองหมู - บ้านป่าแฉ่มใต้ และพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่แพทย์ชันสูตรศพผู้ตายพบว่ามีบาดแผลที่ศีรษะแถบขวา ๔ แผล แผลหนึ่งกะโหลกศีรษะบุบยุบและมีบาดแผลฟกช้ำที่ทรวงอก แต่ตายเพราะจมน้ำรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่นั้น เกยรืออยู่ในตำแหน่งเกยรือว่าง ไม่มีรอยเบรกรอยครูดที่พื้นถนนหรือพื้นดิน พนักงานสอบสวนไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุจะให้ผ่าศพผู้ตาย จำเลยที่ ๒ คัดค้าน ในที่สุดโจทก์ร่วมอนุญาตให้ผ่าศพผู้ตายผลการผ่าศพผู้ตายน่าเชื่อว่าก่อนตายผู้ตายถูกทำร้าย พนักงานสอบสวนตรวจบริเวณสวนและบ้านจำเลยที่ ๑ พบจอบ ๑ เล่ม ที่สันและคมจอบมีคราบโลหิตติดอยู่และพบคราบโลหิตติดอยู่ที่ก้อนหิน ที่พื้นไม้และที่ทางเกว่งเก่า ๆ ซึ่งอยู่ที่พื้นห่างข้างบ้านจำเลยที่ ๑ ยึดไว้เป็นของกลางส่งไปตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นโลหิตมนุษย์หมู่บี หมู่เดียวกับโลหิตของผู้ตาย จำเลยที่ ๒ ขอร้องนายสินธุ์ไม่ให้ให้การพาดพิงถึงจำเลยที่ ๑ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันวางแผนฆ่าผู้ตาย จึงขออนุมัติจับกุม และดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาเย็น จำเลยที่ ๑ ร่วมดื่มสุรากับผู้ตายและบุคคลอื่นที่โรงเรียนชุมชนบ้านมางจนเวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา จำเลยที่ ๑ แยกกลับบ้าน หลังจากนั้นก็อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน วันรุ่งขึ้นเมื่อไปทำงานที่โรงเรียนทราบจากเพื่อนครุว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย

จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๒ เป็นภริยาของผู้ตายมีบุตรด้วยกัน ๑ คน ผู้ตายชอบดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อน ผู้ตายเคยประสบอุบัติเหตุสาหัสจากการดื่มสุราหลายครั้ง ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๒๑ นาฬิกา ผู้ตายขับรถยนต์กระบะกลับมาที่บ้านแล้วขับรถจักรยานยนต์ออกไปบอกว่าจะไปธุระไม่นานจะกลับ ผู้ตายออกไปนานผิดปกติ จำเลยที่ ๒ ขับรถยนต์กระบะออกตามหาแต่ไม่พบ รุ่งขึ้นจำเลยที่ ๒ ได้รับแจ้งว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำ จำเลยทั้งสองสนิทสนมกันในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ผู้ตายไม่เคยพูดว่าจำเลยที่ ๒ ในเรื่องนี้

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๗ นาฬิกา มีผู้พบศพนายอุรินทร์หาญเสือเหลือง ผู้ตายอยู่ในร่องน้ำข้างสะพาน ริมถนนจากบ้านหนองหมุไปบ้านป่าแหมใต้ ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบเพื่อให้เห็นสาเหตุว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายเพราะว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน โดยโจทก์ร่วมทั้งสองเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเล่าให้ฟังว่าจำเลยที่ ๒ เป็นชู้กับจำเลยที่ ๑ ผู้ตายจะหย่ากับจำเลยที่ ๒ โจทก์ร่วมทั้งสองห้ามปรามไว้เนื่องจากเห็นว่ามีบุตรด้วยกัน ผู้ตายพูดว่าเมื่อไม่หย่าก็จะร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมยังมีนางจันทนา เงินวงศ์นัยครูโรงเรียนเดียวกันกับผู้ตายเบิกความเป็นพยานว่าเมื่อประมาณปี ๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๓๗ เคยไปบ้านจำเลยที่ ๒ เพื่อจะนำมะม่วงไปให้ พบจำเลยที่ ๒ นั่งคลอเคลียพลอดรักอยู่กับจำเลยที่ ๑ จึงทำให้ออกมาเรียกว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้าง เมื่อเข้าไปใหม่จำเลยทั้งสองจึงแยกจากกันและได้ยินข่าวว่าจำเลยทั้งสองมีเรื่องชู้สาวกัน นายสินธุ ทนันทชัย พยานโจทก์และโจทก์ร่วมอีกปากหนึ่งก็เบิกความว่าทราบข่าวว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน และชาวบ้านพูดกันว่าจำเลยที่ ๒ เป็นชู้กับจำเลยที่ ๑ พยานหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ นั้น โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายสินธุ

เบิกความว่า เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ มีการแข่งขันฟุตบอลที่โรงเรียนชุมชนบ้าน  
นมาง หลังจากเสร็จการแข่งขันแล้วเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ได้มีการร่วมวงดื่ม  
สุรากันข้างสนามฟุตบอลโดยมีผู้ตายร่วมด้วย เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา จำเลยที่ ๑  
มาร่วมดื่มสุราด้วย จากนั้นอีกประมาณ ๑ ชั่วโมง คนที่ร่วมวงได้ขอตัวกลับคงเหลือ  
แต่นายสินธุกับผู้ตายและจำเลยที่ ๑ อีกประมาณ ๑๕ นาทีทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับ  
นายสินธุเดินมาเอารถจักรยานยนต์ของตนเองผู้ตายกับจำเลยที่ ๑ เดินคู่กันไปเอา  
รถยนต์ของผู้ตายซึ่งจอดอยู่ที่โรงอาหารเมื่อนายสินธุขับรถผ่านผู้ตายตะโกนถามว่า  
จะไปต่อบนดอยซึ่งหมายถึงบ้านของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ นายสินธุตอบว่าขอคิดดูก่อน  
แล้วนายสินธุขับรถมาที่ประตูหน้าโรงเรียน แวะบ้านนายฮดที่หน้าโรงเรียน ระหว่าง  
นั้นเห็นรถผู้ตายออกมา แต่ไม่ได้สังเกตว่าใครเป็นคนขับรถของผู้ตายเลี้ยวขึ้นไป  
จอดทางขึ้นบ้านจำเลยที่ ๑ ห่างจากที่นายสินธุยืนอยู่ประมาณ ๘๐ เมตร ขณะนั้น  
เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา นายสินธุคุยกับนายฮดต่ออีกประมาณ ๑๐ นาที จึง  
กลับบ้าน ขณะนั้นรถของผู้ตายยังจอดอยู่ที่เดิม มีนางมาลัย ประสงค์ เบิกความว่า  
เป็นภริยาของนายธานีประสงค์ ซึ่งเป็นนักการของโรงเรียนชุมชนบ้านนมาง เห็น  
จำเลยที่ ๑ นั่งรถไปกับผู้ตายเพราะตอนนั้นพยานเข้าไปเก็บของ และมีนายธานีมา  
เบิกความสนับสนุนว่า เชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ไปกับผู้ตายเพราะได้ถามจำเลยที่ ๑ ว่าจะให้  
พยานไปส่งหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เอารถมา จำเลยที่ ๑ บอกว่า ผู้ตายจะไปส่ง  
มีนายสวน ชันทะบุตรเบิกความว่า เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๒๒  
นาฬิกาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยทางทิศเหนือของบ้านห่างจากบ้านประมาณ ๔๐๐  
เมตร จำได้ว่าเป็นเสียงของผู้ตาย และมีนายวิน ตันแก้วเบิกความสนับสนุนว่า มา  
รับจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนมางพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูใน  
โรงเรียนดังกล่าวในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกา ขณะนอนหลับ  
อยู่สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนและได้ยินเสียงแว่ว ๆ มาเป็นเสียงคน  
ร้องขอความช่วยเหลือทางทิศเหนือบริเวณเชิงดอยประมาณ ๑๐ นาทีและเมื่อพบศพ

ผู้ตายแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมมีพันตำรวจโททักษ์พลเมืองดี เบิกความว่า เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๖ ถึง ๗ นาฬิกา ได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจเอกสนิท เหมืองอุ้น ว่ามีรถแฉลบอยู่บริเวณถนนสายบ้านหนองหมู - ป่าแถม และมีศพคนตายนอนอยู่บริเวณร่องน้ำ จึงสั่งให้พนักงานสอบสวนไปที่เกิดเหตุและพันตำรวจโททักษ์พลได้ติดตามไปด้วย จากการตรวจที่เกิดเหตุและประสบการณ์ที่ผ่านมา พันตำรวจโททักษ์พลมีความคลางแคลงใจว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุโดยสังเกตบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยเบรคของรถ รถอยู่ในสภาพเกียร์ว่างไม่มีรอยครูดของถนนบริเวณที่ผู้ตายตกลงไป ระหว่างรถกับศพมีต้นไม้ขึ้นอยู่ไม่มีลักษณะผิดปกติ ต่อมาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ พันตำรวจโททักษ์พลพันตำรวจโทสงวน เชื้อนคำ จำสืบตำรวจกมล วงศ์แพทย์ และนายแก้วเมืองมีทรัพย์ทองทวี ได้ไปตรวจค้นบ้านของจำเลยที่ ๑ พบจอบ ๑ เล่ม ก้อนหิน ๓ ถึง ๔ ก้อน และบริเวณโตะยาว ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านของจำเลยที่ ๑ มีคราบโลหิตติดอยู่ พันตำรวจโททักษ์พลสั่งให้จำสืบตำรวจกมลเก็บหลักฐานร่องรอยคราบโลหิตที่พบและต่อมาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ พันตำรวจโทสงวนร้อยตำรวจเอกสนิท และจำสืบตำรวจกมลไปตรวจบ้านจำเลยที่ ๑ อีกครั้งที่ห่างห่างจากบ้านจำเลยที่ ๑ ประมาณ ๕๐ เมตร พบทางเกว่งเก่าอยู่บนห้างมีคราบโลหิตติดอยู่เต็มไปหมดและมีรอยคราบโลหิตใหม่ประมาณ ๕ วันติดอยู่บนพื้นห้างไหลหยดลงใต้ถุนห้างด้วย พันตำรวจโททักษ์พลได้ส่งคราบโลหิตทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังส่งศพผู้ตายไปให้แพทย์ตรวจโดยละเอียดอีกครั้งนายแพทย์สมศักดิ์ วงไวเวช เบิกความว่า พยานจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ ได้รับบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขานิติเวชศาสตร์ จากแพทยสภาเมื่อปี ๒๕๓๔ และรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหน้าที่ชั้นสูตรพลิกศพและตรวจวัตถุพยานในคดีต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ พยานได้รับ

ถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของเป็นคราบลักษณะเป็นผงหยาบคล้ายคราบโลหิตจำนวน ๒ ถุง จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาตามหนังสือนำเสนอแจ้งว่าพบกองโลहितอยู่ที่พื้นดินห่างจากศพผู้ตายประมาณ ๑ เมตร ขอทราบวาลอหิตแห้ที่ส่งมาตรวจเป็นหมูลอหิตของผู้ตายหรือไม่ผลการตรวจเป็นคราบโลहितมนุษย์หมูปี ซึ่งเป็นลอหิตหมูเดียวกับผู้ตายวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วนได้ส่งศพผู้ตายมาตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายและรายละเอียดต่าง ๆ จากการตรวจศพปรากฏว่าสภาพศพเน่า ผ่านการฉีดฟอร์มาลินมาแล้วพบบาดแผลถลอกบริเวณคาง บาดแผลฟกซ้ำที่เข้าซ้าย บาดแผลฟกซ้ำที่บริเวณกลางทรวงอก บาดแผลฟกซ้ำที่ศีรษะบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะด้านขวา ยาว ๒ เซนติเมตร ๓ เซนติเมตร อีกสองแผลยาวประมาณ ๔ เซนติเมตร ตามลำดับอยู่เหนือใบหูขวามีลักษณะเป็นกลุ่มชิดกันยังพบบาดแผลใต้แผลฉีกขาดจนกะโหลกศีรษะมีลักษณะยุบ วัดความกว้างยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร ลึก ๐.๕ เซนติเมตร สันนิษฐานว่า ลักษณะบาดแผลทั้งหมดเกิดจากกระแทบของแข็งไม่มีคม และบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาน่าจะถูกของแข็งไม่มีคมแต่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมบาดแผลที่ตรวจพบไม่เป็นสาเหตุให้ตายทันที แต่การตายน่าจะเกิดจากการจมน้ำตาย เนื่องจากตรวจพบน้ำปนเมือกในทางเดินหายใจ ซึ่งน้ำเข้าไปในทางเดินหายใจมากจะทำให้ขาดอากาศหายใจ บาดแผลที่ศพไม่น่าเกิดจากเหตุที่รถจักรยานยนต์ล้ม เนื่องจากบาดแผลบริเวณกลางทรวงอกซ้ำและกระดูกส่วนดังกล่าวไม่มีการแตกหัก หากเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกันหรือรถล้ม บาดแผลที่เกิดบริเวณทรวงอกส่วนใหญ่จะพบว่าอวัยวะบริเวณใต้ตำแหน่งนั้นจะได้รับอันตรายร่วมด้วย แต่ศพของผู้ตายไม่มี และบาดแผลที่ศีรษะด้านขวาเป็นบาดแผลฉีกขาดมี ๔ แผล อยู่ติดบริเวณกลุ่มเดียวกัน สันนิษฐานว่า บาดแผลทั้ง ๔ แผล น่าจะเกิดจากการกระทำหลายครั้ง และต่อมาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงม่วนส่งวัดถุพยานมีจอบพร้อมด้าม จำนวน ๑ เล่ม ก้อนหิน ๒ ก้อน เศษ

ไม้ ๔ ชั้น แผ่นไม้ ๑ แผ่น และกางเกงขายาว ๑ ตัวมาให้ตรวจหาคราบโลหิต และหมู  
โลหิตที่ติดกับของกลางดังกล่าวผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุทุกชิ้นติดคราบโลหิต  
มนุษย์หมู่บี โดยเฉพาะจอบพบคราบโลหิตที่หัวจอบ และนายสินธุ์ยังเบิกความด้วยว่า  
เมื่อวันที่๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา พยานได้มาที่โรงเรียน  
ชุมชนบ้านมาง ขณะที่กำลังเดินไปที่รถพบบำเลยที่ ๑ กำลังจะขับรถออกจาก  
โรงเรียน จำเลยที่ ๑ ได้เรียกพยานให้ไปหาเย็นกระดาศให้ ๑ แผ่นบอกว่าเมื่อ  
พนักงานสอบสวนถามให้ตอบตามข้อความในกระดาศซึ่งมีข้อความว่าออกจาก  
โรงเรียน ๒ หุ่่มกว่า อยู่กัน ๒ คน กับผู้ตาย คอยกันเรื่องกีฬา ไม่ได้ทะเลาะกัน เห็นว่า  
โจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ทำร้ายผู้ตาย คงมีแต่  
พยานแวดล้อมเริ่มตั้งแต่่นำสืบว่าจำเลยทั้งสองเป็นชู้กัน ในวันเกิดเหตุมีผู้พบเห็น  
จำเลยที่ ๑ นั่งรถยนต์ไปกับผู้ตายในเส้นทางไปบ้านจำเลยที่ ๑ ตกกลางคืนมีเสียงผู้  
ตายร้องขอความช่วยเหลือมาจากทางบ้านจำเลยที่ ๑ พนักงานสอบสวนได้ตรวจพบ  
วัตถุพยานมีจอบพร้อมด้ามจำนวน ๑ เล่ม ก้อนหิน ๒ ก้อน เศษไม้ ๔ ชิ้นแผ่นไม้ ๑  
แผ่น และกางเกงขายาว ๑ ตัว ในบริเวณบ้านของจำเลยที่ ๑วัตถุพยานทุกชิ้นมีคราบ  
โลหิตหมู่บี ซึ่งเป็นหมูโลหิตเดียวกับผู้ตาย โดยเฉพาะจอบพบคราบโลหิตที่หัวจอบ  
หลังจากเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ เขียนข้อความในกระดาศสั่งให้นายสินธุ์ให้การต่อ  
พนักงานสอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าผู้ตายไม่ได้ไปกับจำเลยที่ ๑ เป็นลักษณะ  
ป้องกันตัว นอกจากนี้พนักงานสอบสวนผู้ไปตรวจที่พบศพ และแพทย์ผู้ทำการ  
ชันสูตรพลิกศพต่างก็ไม่เชื่อว่าผู้ตายจะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเป็นเหตุ  
ให้ถึงแก่ความตายเพราะขัดต่อหลักฐานในที่พบศพและลักษณะของบาดแผล พยาน  
พฤติเหตุแวดล้อมกรณีเชื่อได้ว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ นั่งรถยนต์ของผู้ตายไปบ้าน  
จำเลยที่ ๑ ผู้ตายถูกทำร้ายจากบ้านของจำเลยที่ ๑ แล้วถูกนำมาทิ้งไว้ในร่องน้ำ  
จนถึงแก่ความตายเพื่อเป็นการอำพรางคดีจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ทำร้ายผู้ตาย  
และจากบาดแผลของผู้ตายที่ถูกตีอย่างแรงจนกะโหลกศีรษะยุบแสดงว่าจำเลยที่ ๑ มี

เจตนาฆ่าผู้ตายแม้ว่าผู้ตายจะไม่ถึงแก่ความตายในทันที แต่การที่ผู้ตายจมน้ำตายก็เป็นผลโดยตรงและต่อเนื่องจากการทำร้าย จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอาจเกิดขึ้นในทันทีเพราะจำเลยที่ ๑ และผู้ตายดื่มสุรากันแล้วพากันไปบ้านของจำเลยที่ ๑ อาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้ตายก็มีแต่เพียงจอบเท่านั้น หากจำเลยที่ ๑ วางแผนจะฆ่าผู้ตายมาก่อนน่าจะต้องใช้อาวุธที่ดีกว่านี้ ดังนั้นจะฟังว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ถนัดนัก จำเลยที่ ๑ อาจคิดฆ่าผู้ตายในขณะที่พูดคุยกันที่บ้านของจำเลยที่ ๑ ในตอนหลังก็เป็นได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

สำหรับจำเลยที่ ๒ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังในเบื้องต้นได้ว่าเป็นชู้กับจำเลยที่ ๑ ก่อนเกิดเหตุจะเคยไปขอซื้อยาสลบจากโรงพยาบาลให้จำเลยที่ ๑ แต่ก็ซื้อไม่ได้ หลังจากเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ ๒ ได้แนะนำนายสินธุ์ให้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าในวันเกิดเหตุมีนายสินธุ์อยู่กับผู้ตายสองคนเท่านั้น และแยกกับผู้ตายบริเวณสะพานน้ำพี๋ คอยกับผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องกีฬาไม่ได้ดื่มสุรา อันเป็นลักษณะช่วยเหลือกันตัว จำเลยที่ ๑ ให้ออกไปไม่ให้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยไม่มีเหตุผลเป็นพิรุณเหมือนหนึ่งตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยเท่านั้น เพราะไม่ปรากฏว่ามีพยานผู้ใดรู้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ได้ไปที่บ้านของจำเลยที่ ๑ ในวันเกิดเหตุ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ตาย พยานโจทก์และโจทก์ร่วมยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยที่ ๒ ได้ร่วมกระทำผิดด้วยหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยที่ ๒ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ชาวลิต ศรีสง่า-วัฒนชัย โชติชูตระกูล-วิวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

ศาลจังหวัดพะเยา - นายมน โทจดิจิตรธรรม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมบัติ อรรถพิมล

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u> | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
|-------------------|-----------------------------|

|             |
|-------------|
| <u>แผนก</u> |
|-------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |
|-----------------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <u>ต้น</u> | <u>หมายเหตุ</u> |
|------------|-----------------|